



**Apelação Cível nº 0497019-11.2015.8.19.0001**

**Apelante: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A**  
**Apelado: MAURÍCIO DE SOUZA MOREIRA**

**Juízo de Origem: Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital**

**Relator: JDS. Des. Isabela Pessanha Chagas**

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE ASSISTÊNCIA A AUTOMÓVEL. DEMORA INJUSTIFICADA DE 5 HORAS NO ENVIO DE REBOQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DANO MORAL. SUA OCORRÊNCIA. QUANTUM QUE SE REDUZ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- 1- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Art. 14 do CDC);
- 2- “O ônus da prova incumbe: ... II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. (Art. 373, II do CPC);
- 3- Autor alega a demora injustificada da seguradora em prestar a assistência ao veículo do autor que apresentou defeito por volta da 01:00 hora da madrugada, no bairro de Campo Grande - Rio de Janeiro, mandando o consumidor procurar reboque particular por falta de atendente, sendo prestado o serviço 05 (cinco) horas depois, tudo a ensejar prejuízo de ordem extrapatrimonial;
- 4- A ré sustenta a inexistência de ato ilícito a gerar indenização ou, subsidiariamente, a diminuição da condenação moral;
- 5- Documentos colacionados aos autos que comprovam a dinâmica dos fatos narrados, conforme, Súmula nº 330 da Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

- 6- Aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento ao caso em comento;
- 7- Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da demandada, resta configurado o dever indenizatório pelo dano extrapatrimonial. Ressaltando-se que o atraso de 05 (cinco) horas para prestar assistência veicular ultrapassa o mero aborrecimento;
- 8- Dano moral in re ipsa.
- 9- Verba reparatória fixada em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a Súmula nº 343, da Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor.” (Enunciado sumular nº 343, TJRJ);
10. Quantum indenizatório que se reduz ao importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de adequá-lo ao patamar homogeneamente arbitrado pela Corte.
11. Precedente:  
“0110380-36.2010.8.19.0002 - APELAÇÃO  
Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA -  
Julgamento: 31/08/2016 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA  
CÍVEL CONSUMIDOR
- 14- Recurso da ré conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a sentença vergastada nos seus termos.

## **ACORDÃO**

Vistos, discutidos e examinados estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2018.

## **VOTO DO RELATOR:**

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MAURÍCIO DE SOUZA MOREIRA em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A na qual alega o autor que contratou os serviços da empresa ré e que, no dia 05/12/2015, seu veículo apresentou uma pane elétrica, por volta de 01:00 h da manhã. Sustenta que entrou em contato com a ré e que o técnico somente chegou ao local às 06:15 horas.

Em homenagem à celeridade processual, transcrevo o dispositivo da sentença do Juízo de 1º grau (Pasta 000212):

*“Posto isso, julgo procedente o pedido, na forma do art. 487, I do novo Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de verba compensatória pelo dano moral suportado pelo autor, no montante de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente a contar dessa data e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil. Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do novo Código de Processo Civil.*

*P.R.I.*

*Transitada em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos à Central de Arquivamento.”*

Recurso de Apelação da parte ré (pasta 000234) no qual alega que a demora no atendimento se deu por fatos alheios a sua vontade, em razão de um desencontro de informações. Impugna os danos morais arbitrados.

Contrarrazões da parte autora (pasta 000251).

**É o relatório.**

**Passo ao voto**

Inicialmente recebo o presente recurso de apelação da parte autora, eis que tempestivo e preparado.

Presentes as condições recursais (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica) e os pressupostos legais (órgão investido de jurisdição, capacidade recursal das partes e regularidade formal – forma escrita, fundamentação e tempestividade), a apelação deve ser conhecida.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que, segundo os fatos narrados, o autor amolda-se ao conceito legal de consumidor final (CDC, art. 2º) e as rés ao de fornecedor de serviço (CDC, art. 3º), sendo objetiva a responsabilidade deste pelo vício na prestação do serviço, consoante art. 14, do CDC.

Cuida-se de ação na qual a parte autora alega a demora injustificada da seguradora em realizar a assistência ao veículo do autor que apresentou defeito por volta da 01:00 hora da madrugada, no bairro de Campo Grande - Rio de Janeiro, mandando o consumidor procurar reboque particular por falta de atendente, sendo prestado o serviço 05 (cinco) horas depois, tudo a ensejar prejuízo de ordem extrapatrimonial;

A magistrada a quo julgou procedentes em parte o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização moral no valor de R\$7.500,00, bem como das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

**Apelo da parte ré**, sustentando que não cometeu ato ilícito a gerar o dever de indenizar, postulando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, diminuir a condenação moral.

No que se refere ao mérito da ação, verifico que, de fato, a parte autora comprova as alegações iniciais.

Não obstante a apelante defenda o atendimento do prazo para cumprimento de sua obrigação contratual, a demora em realizar a prestação do serviço de assistência veicular é questão que sobe preclusa.

E isto porque a parte ré apelante admite que somente conseguiu prestar o serviço de reboque à parte autora 05 horas após a sua solicitação por falta de atendente, após solicitar que a parte autora contratasse um guincho particular par futuro reembolso.

O que basta a que se verifique o prejuízo extrapatrimonial que se consoma na privação de seu bem, sem que outro fosse disponibilizado em seu lugar, tal como pactuado.

Além disso, a parte ré não comprovou que qualquer excludente que afastasse sua responsabilidade, ônus probatório lhe cabia, na forma do artigo 373, II do CPC, ainda que não utilizada a legislação consumeirista.

*In casu*, entendo que a frustração experimentada pela parte autora, em face das expectativas geradas em torno de se adquirir um carro zero; e o descontentamento, a angústia e as chateações sofridas com as várias situações que lhe prolongaram a má prestação de serviço pela parte ré, sendo fatores que justificam a condenação da demandada pelos danos morais.

O dano causado pode vir a extrapolar ao que se poderia admitir como “mero aborrecimento” e invade a esfera moral, merecendo procedência o pleito indenizatório.

Desta feita, restou, pois, configurado o dano moral, cuja verba reparatória possui duplo caráter, ressarcitório e preventivo-pedagógico, servindo como elemento de intimidação e desestímulo às práticas comerciais que acarretam danos aos consumidores, cuja reparação é direito básico do consumidor conforme dicção do artigo 6º, inciso VI, da Lei nº 8.078/90.

Nesse sentido, levando-se em consideração os valores usualmente arbitrados por esta Câmara do Consumidor e levando-se em consideração os critérios punitivo-pedagógicos, os danos morais no valor de R\$ 7.500,00 não foram bem arbitrados pela Juíza a quo.

Diminui-se, assim, a quantia fixada na sentença, em consonância ao verbete nº 343, da Súmula da Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “A VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL SOMENTE SERÁ MODIFICADA SE NÃO ATENDIDOS PELA SENTENÇA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO”.

Sobre o narrado:

“0110380-36.2010.8.19.0002 - APELAÇÃO

Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - Julgamento:  
31/08/2016 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR

RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA PELO CASAL. CONTRATO DE SEGURO FIRMADO PELO CÔNJUGE MULHER. VEÍCULO SINISTRADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA NOS REPAROS. NECESSIDADE DE ALUGAR AUTOMÓVEL. AGRAVO RETIDO ACERCA DO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LAUDO PERICIAL QUE AFIRMA DA EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE, BEM COMO DA COMPLEXIDADE MÉDIA E BAIXA DOS REPAROS DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. DANO MATERIAL RELATIVO ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESDE A DATA DO SINISTRO ATÉ A ENTREGA DO AUTOMÓVEL REPARADO, NO VALOR DE R\$ 9.482,27. IRRESIGNAÇÃO DAS DEMANDADAS. RATIFICAÇÃO DO AGRAVO RETIDO NAS RAZÕES RECURSAIS DA SEGURADORA. AGRAVO RETIDO ACOLHIDO PARCIALMENTE. ILEGITIMIDADE DO AUTOR RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA AUTORA REDUZIDO AO PATAMAR DE R\$ 5.000,00. DANO MATERIAL ADEQUADO AO PERÍODO DE 20/07/2010 A 16/11/2010 A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.”

É no momento da consumação do fato lesivo que surge à vítima o direito de pleitear junto ao ofensor, ou a quem por ele responda, a reparação dos prejuízos sofridos, sejam de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Ao monetizar o sofrimento da vítima, o julgador deve levar em consideração vários critérios, em um mister sistemático que passa pela aferição do que vem consignando a jurisprudência e do sopesamento das peculiaridades do caso concreto.

Aliás, esse paradigma é encampado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conhecido por método bifásico.

Diante disso, atento às peculiaridades do caso, tem-se que excessiva a verba fixada, pelo que merece adequação ao importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste mesmo sentido, são os julgados congêneres:

EMENTA: SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO FURTADO. AUTOR, QUE



APRESENTOU OS DOCUMENTOS A SEGURADORA APELADA NO DIA 23/02/2012 E QUE VEIO A RECEBER A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOMENTE NO DIA 15/05/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO, EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA DA APELADA EM EFETUAR O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DO APELANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Recurso parcialmente provido. (AC nº 0015675-16.2012.8.19.0054 – Relator: Des. Andrea Fortuna Teixeira - Julgamento: 04/05/2015 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO CONserto DE CARRO. Demanda ajuizada em face da Seguradora com alegação de demora excessiva no conserto do veículo. Condenação da Ré na obrigação de fazer e na de ressarcir prejuízos extrapatrimoniais. Seguradora. Ausência de prova capaz de justificar a demora para o conserto do bem, que extrapolou os prazos razoáveis. Hipótese apta a provocar danos morais, cuja verba compensatória está em consonância a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. NEGASE SEGUIMENTO AO RECURSO. (AC nº 0058634-06.2013.8.19.0203 – Relator: Des. Leila Albuquerque - Julgamento: 03/06/2015 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor)

Sob tais fundamentos, VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso para reduzir a verba indenizatória ao importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2018.

**JDS. ISABELA PESSANHA CHAGAS**  
**Desembargador Relator**

